

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1621/2533

นายเทิดศักดิ์ คุณสันติพงษ์ กับพวก

โจทก์

กรมชลประทาน

จำเลย

กรมชลประทาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีมูลพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาและจำนวนค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาไว้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 128,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 กับให้จำเลยเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ที่ 2 โดยกำหนดค่าทนายความให้ 2,500 บาทสำหรับโจทก์ที่ 1 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 93,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114,113)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 104)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ